

0071515-23.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7914/2015 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1250/2015 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIMAR FERREIRA DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0071515-23.2015.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0071515-23.2015.8.26.0050, c. 1508/15

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7914/2015 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1250/2015 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIMAR FERREIRA DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JOSIMAR FERREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/, porque no dia 20 de agosto de 2015, por volta das 19h, na Rua Danville, nº 126, Capão Redondo, São Paulo - SP, trazia e tinha em depósito, para fins de tráfico, 10 porções de maconha, pesando 32,9g de maconha, e 77 porções de cocaína, pesando 71,9g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica,

sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Em 01 de outubro de 2015 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação da defesa prévia (fls. 34). O réu não foi localizado para ser notificado pessoalmente (fls. 38/40 e 48/50), motivo pelo qual foi notificado por edital e decretada sua prisão preventiva (fls. 54 e 56). A DPE apresentou a defesa prévia (fls. 58) e a denúncia recebida (fls. 60). Citado por edital (fls. 62), tendo em vista que não se manifestou e tampouco constituiu patrono nos autos, foi determinada a suspensão do feito em 08/09/2016, nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 65). O mandado de prisão foi cumprido (fls. 76/77) e o réu citado pessoalmente (fls. 103/104). Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas partes. O réu não foi interrogado, porque é revel. Não foram requeridas diligências pelas partes. Em alegações finais, as partes postularam a absolvição por insuficiência de provas. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão estatal é improcedente. O policial militar Eriosvaldo declarou que não se recordava dos fatos em função do tempo decorrido e do número de ocorrência de que participa. O único policial ouvido em instrução não se recordava dos fatos tratados nestes autos. O outro policial, que não mais faz parte da corporação, não foi encontrado para ser ouvido. Assim, inexistem provas judiciais que possam levar à condenação do réu, sendo inviável a fundamentação exclusiva em provas produzidas na fase do inquérito, conforme previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal. Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER o réu JOSIMAR FERREIRA DE JESUS da imputação de infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro o levantamento do valor apreendido nos autos em favor do réu. Tratando-se de réu revel, intime-se-o da presente sentença, bem como quanto ao deferimento do levantamento do valor em seu favor, por meio de edital. P.R.I. São Paulo, 30 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA